

Nr. 246 Kabinettsitzung vom 18. Oktober 1935, 16.15 Uhr

R 43 I/1473, Bl. 233–235 Original¹

Anwesend: Hitler; Heß, v. Neurath, Frick, v. Blomberg, Schwerin v. Krosigk, Schacht, Seldte, Gürtner, v. Eltz-Rübenach, Goebbels, Göring, Kerrl (zugleich i. V. Rust), Frank; PrFM Popitz; StS Lammers, Funk, Backe, Pfundtner, Ohnesorge, Milch, Körner; v. Keudell; Keppler; MD Gütt; MR Killy, Thomsen, v. Stutterheim; Protokoll: MR Willuhn (P. 1, 2, 5), Wienstein (P. 3, 4, 6, 7).

Beginn: 16:15

Nachträglich erzeugte Tagesordnung:

1. FINANZIELLE LAGE DER REICHSBAHN.
2. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER STAATSBANKEN.
3. ENTWURF EINES GESETZES ZUM SCHUTZE DER ERBGESUNDHEIT DES DEUTSCHEN VOLKES.
4. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DIE ABTRETUNG VON BEAMTENBEZÜGEN ZUM ZWECKE DER ENTSCHULDUNG VON BEAMTEN.
5. ENTWURF EINES GESETZES ZUR ÄNDERUNG DES REICHSGESETZES, BETR. DIE BEKÄMPFUNG DER REBLAUS.
6. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DAS INGENIEURKORPS DER LUFTWAFFE.
7. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DIE BESCHRÄNKUNG DER NACHBARRECHTE GEGEN-ÜBER BETRIEBEN, DIE FÜR DIE VOLKSGESUNDHEIT VON BESONDERER BEDEUTUNG SIND.

1. FINANZIELLE LAGE DER REICHSBAHN.

Dieser Punkt war von der Tagesordnung abgesetzt².

¹ Zur ursprünglichen Tagesordnung und den kurzfristigen Abänderungen s. R 43 I/1323, Bl. 226–229.

² S. Dok. Nr. 205, v. a. Anm. 5, und unten Dok. Nr. 267.

2. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER STAATSBANKEN.

Reichsbankpräsident Dr. Schacht, mit der Führung der Geschäfte des Reichs- und Preußischen Wirtschaftsministeriums beauftragt, trug den Inhalt der Vorlage³ und des Nachtrages vom 17. Oktober 1935 – Rk. 8659 –⁴ vor.

Reichsminister Heß beantragte die Streichung der Worte: „insbesondere“ bis „ordnen“ im Absatz 1 des § 1 und des Wortes: „ferner“ im 2. Satz des § 1⁵.

Das *Reichskabinett* stimmte der Vorlage mit den vorgenannten Abänderungen zu⁶.

3. ENTWURF EINES GESETZES ZUM SCHUTZE DER ERBGESUNDHEIT DES DEUTSCHEN VOLKES.

Der *Reichsminister des Innern* trug den Inhalt des Entwurfs – Rk. 8350 – vor⁷.

Der *Reichsminister des Auswärtigen* äußerte Bedenken gegen die Vorschrift des § 5⁸. Er führte aus, daß die Vorschriften des Gesetzes auf den männlichen Verlobten, der eine fremde Staatsangehörigkeit besitze, keine Anwendung finden könnten, weil sonst Schwierigkeiten mit dem Auslande zu erwarten seien⁹.

Der *Reichsminister des Innern* erklärte darauf, den § 5 Abs. 1 folgendermaßen fassen zu wollen: „Die Vorschriften dieses Gesetzes finden keine Anwendung, wenn beide Verlobten oder der männliche Verlobte eine fremde Staatsangehörigkeit besitzen“.

Abs. 2 fällt fort.

Das *Reichskabinett* stimmte dem Entwurf mit dieser Maßgabe zu¹⁰.

³ KabVorl. des RWiM vom 3. 10. 35: R 43 I/1473, Bl. 238–242; R 43 II/236b, Bl. 80–84. Das Gesetz bezog die Staatsbanken der Länder in die einheitliche Lenkung der Kredit- und Kapitalmarktpolitik durch das Reich ein. Vgl. die Begründung: „Hinsichtlich der Staatsbanken bestanden [...] bisher nur beschränkte Eingriffsmöglichkeiten des Reichs. Auf die Dauer war die Aufrechterhaltung dieses Zustandes nicht zu vertreten. Die großen nationalen Aufgaben, die die Reichsregierung bei der Arbeitsbeschaffung und ihrer Finanzierung zu lösen hat, können nur dann bewältigt werden, wenn auch die wichtige Gruppe der Staatsbanken der einheitlichen Führung der Reichsregierung untersteht. Das vorliegende Gesetz gibt hierfür die erforderliche Grundlage. Es verleiht dem Reichswirtschaftsminister in § 1 die erforderlichen Rechte zur Einwirkung auf die Organisation und Geschäftsführung der Staatsbanken. Im § 2 wird ihm die Möglichkeit zur Übernahme der Aufsicht über die Staatsbanken eingeräumt. Die übrigen Vorschriften des Gesetzes regeln die Fragen, die sich im Zusammenhang mit dieser Ermächtigung ergeben.“ Zur Abstimmung der Vorlage zwischen den Ressorts s. R 2/19984, unfol. Zu den polit. Hintergründen: BOELCKE, Dt. Wirtschaft, S. 134–136.

⁴ R 43 II/236b, Bl. 85 f. Es handelte sich um zwei kleine Änderungen formaler bzw. steuerrechtlicher Art.

⁵ § 1(1) der Vorlage lautete: „Der Reichswirtschaftsminister ist ermächtigt, die zu einer zweckmäßigen Gestaltung der Organisation der Staatsbanken erforderlichen Maßnahmen zu treffen, insbesondere Staatsbanken aufzuheben, mit anderen Kreditinstituten zu vereinigen und hierbei die Abwicklung der Geschäfte oder den Übergang des Vermögens der Bank zu ordnen. Er kann ferner bestehende Staatsbankgesetze, Satzungen und Stellenpläne ändern und neu einführen. Ohne seine Einwilligung können die geltenden Staatsbankgesetze, Satzungen und Stellenpläne nicht geändert werden.“

⁶ Gesetz vom 18. 10. 35 (RGBl. I S. 1247). Zu Aufnahme und Umsetzung vgl. die Pressesammlung in R 2501/1183, Bl. 142 ff.

⁷ Gemeinsame KabVorl. des RIM und RJuM vom 9. 10. 35: R 43 I/1473, Bl. 243 f.; R 43 II/722, Bl. 91–96; R 2/12042, unfol.; R 22/461, Bl. 27–32. Zu Vorgeschichte und endgültiger Aufstellung des Entwurfs s. Dok. Nrr. 117 und 231. Abdruck der Begründung: SCHUBERT, Familien- und Erbrecht, S. 25–28.

⁸ § 5: „(1) Die Vorschriften dieses Gesetzes finden keine Anwendung, wenn beide Verlobten eine fremde Staatsangehörigkeit besitzen.

(2) Besitzt nur einer der Verlobten eine fremde Staatsangehörigkeit, so trifft die Verpflichtung nach § 2 [Vorlage eines Ehefähigkeitszeugnisses durch die Verlobten] nur den deutschen Verlobten. Das Ehefähigkeitszeugnis muß sich in diesem Falle auch auf die gesundheitlichen Verhältnisse des Ausländers erstrecken.

(3) Die Strafverfolgung eines Ausländers nach § 4 [Gefängnis für durch Falschangaben ersichlene Eheschließung] tritt nur auf Anordnung ein, die der Reichsminister der Justiz im Einvernehmen mit dem Reichsminister des Innern trifft.“

⁹ Als Konsequenz aus der Bindung an das internationale Haager Eheschließungsabkommen vom 12. 6. 1902 (RGBl. 1904, S. 221).

¹⁰ Das Gesetz, in der Folge kurz als *EhegesundheitsG* bezeichnet, wurde noch am 18. 10. 35 von Hitler vollzogen und am Folgetag verkündet (RGBl. I S. 1246). Abdruck: KADEN/NESTLER, Dokumente I, Nr. 21. DNB-Darstellung und Presseerklärung des MD Gütt: R 43 II/722, Bl. 99 f.; vgl. TOEPSER-ZIEGERT 1935/II, S. 684 f. Kommentar durch AGR Maßfeller/RJuM in: DJ 1935, S. 1875–1882. Das Nähere regelte die 1. DVO vom 29. 11. 35 (RGBl. I S. 1419); vgl. APK II 3, Reg. Nr. 30709. Die Standesbeamten waren bereits mit RdErl. des RIM vom 18. 10. 35 (MBliV S. 1295) eingewiesen worden; R 22/461, Bl. 37–40. Das Verfahren bei der Ausstellung der Ehefähigkeitszeugnisse durch die Gesundheitsämter, die in begründeten Zweifelsfällen ab sofort gefordert

4. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DIE ABTRETUNG VON BEAMTENBEZÜGEN ZUM ZWECKE DER ENTSCHULDUNG VON BEAMTEN.

Der *Reichsminister des Innern* trug den Inhalt des Entwurfs – Rk. 8406 – vor¹¹.
Das *Reichskabinett* stimmte dem Entwurf in der aus der Anlage ersichtlichen Fassung zu¹².

5. ENTWURF EINES GESETZES ZUR ÄNDERUNG DES REICHSGESETZES, BETR. DIE BEKÄMPFUNG DER REBLAUS.

Dieser Punkt war von der Tagesordnung abgesetzt¹³.

6. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DAS INGENIEURKORPS DER LUFTWAFFE.

Der *Reichsminister der Luftfahrt* trug den Inhalt des Entwurfs – Rk. 8505 – vor¹⁴.
Das *Reichskabinett* stimmte dem Entwurf in der aus der Anlage ersichtlichen Fassung zu¹⁵.

waren und in denen die Freiheit von Erbkrankheiten zu bestätigen war, legte ein vertraul. Erlaß des RIM an die Landesregierungen vom 25. 1. 36 fest; ebd. Bl. 121–124; R 1501/26252, unfol. Bezüglich der Eheschließungen Deutscher im Ausland oder mit ausländischen Staatsangehörigen, bei denen es in Anwendung des EhegesundheitsG naturgemäß zu zahlreichen Reibungen kam, erging erst am 22. 12. 36 nähere Anweisung des AA an die Auslandsvertretungen; R 22/461, Bl. 68–70, 116 f., 126–149; R 22/462, passim.

Die ausgesprochene Absicht des Gesetzes, Eheauglichkeitszeugnisse nach einer Übergangszeit allgemein und nicht nur beschränkt auf Zweifelsfälle einzufordern, wurde aus Gründen des Verwaltungs- und Finanzaufwands nie verwirklicht. Die 2. DVO zum EhegesundheitsG vom 22. 10. 41 (RGL. I S. 650) führte anstelle von Zeugnissen dann sog. „Eheunbedenklichkeitsbescheinigungen“ ein, die lediglich aufgrund der Unterlagen des Gesundheitsamts, ohne ärztliche Untersuchung, auszustellen und von deren Beibringung Angehörige der Wehrmacht, der Waffen-SS und Polizei generell befreit waren; R 22/462, Bl. 180–189; R 2/12043, unfol. Allgemein zur Durchführung des EhegesundheitsG s. GANSSMÜLLER S. 139–147.

¹¹ KabVorl. des RIM vom 10. 10. 35: R 43 I/1473, Bl. 245; R 43 II/429a, Bl. 128–131 (mit Begründung), 121–127 (Vorentwurf vom 7. 5. 35); R 43 II/429, Bl. 164–167 (Erstentwurf vom 21. 1. 35). Das Gesetz bezweckte die Entschuldung der durch Inflation und Wirtschaftskrise in Not geratenen Beamten, deren Überführung in wirtschaftlich geordnete Verhältnisse dem RIM „nicht nur für die Beamten selbst und ihre Gläubiger, sondern auch staatspolitisch von großer Bedeutung“ schien (Begründung). Es ermöglichte die Abtretung von bis zu zwei Dritteln des 1200 RM übersteigenden Jahresgehalts von Beamten und Pensionsempfängern an ihre Gläubiger. Die Entschuldungsaktion wurde organisiert vom Reichsbund der Dt. Beamten (RDB), der zu diesem Zweck ehrenamtlich tätige und zur Verschwiegenheit verpflichtete Entschuldungsstellen bildete, welche mit den Gläubigern über langfristige Entschuldungspläne verhandelten und ihnen die nötigen Sicherheiten boten.

¹² In die endgültige Fassung wurde auf Wunsch des RM Hans Frank neben dem RDB auch der BNSDJ als Träger der Entschuldungsaktion aufgenommen; R 43 II/429a, Bl. 132 f. – Gesetz vom 18. 10. 35 (RGL. I S. 1245).

¹³ Die KabVorl. des REM, die insbesondere verschärfte Strafandrohungen gegen die vorsätzliche Ausbringung von Rebläusen, den unbefugten Versand von Reben etc. enthielt, wurde im Umlaufverfahren als Gesetz vom 13. 11. 35 (RGL. I S. 1338) verabschiedet. Aktenmaterial s. R 43 II/225, Bl. 47–78.

¹⁴ KabVorl. des RLuM vom 14. 10. 35 und im Benehmen mit dem RKRm revidierte endgültige Fassung vom 18. 10. 35: R 43 II/1278a, Bl. 81–92; R 43 I/1473, Bl. 246 f.; R 22/2282, Bl. 7–10. Das Gesetz regelte die Rechtsverhältnisse des Ingenieurkorps der Luftwaffe, dessen Aufstellung sich auf die folgende nichtveröffentlichte, in der Begründung zur KabVorl. zitierte VO Hitlers vom 20. 4. 35 stützte:

„Innerhalb der Luftwaffe wird ein Ingenieurkorps aufgestellt.

Das Weitere wird gesetzlich geregelt.

Im Rahmen dieser gesetzlichen Bestimmungen trifft der Reichsminister der Luftfahrt die näheren Anordnungen.“ – Abdruck dieser VO mit Begründung: ABSOLON III S. 336–338.

¹⁵ Gesetz vom 18. 10. 35 (RGL. I S. 1248). Die dort in § 4 angekündigte eigene Besoldungsordnung des Ingenieurkorps wurde durch die 22. Änderung des BesoldungsG vom 13. 12. 35 (RGL. I S. 1483) rückwirkend zum 1. 10. 35 in Kraft gesetzt. Zur ÄndVO vom 6. 5. 44 (RGL. I S. 116) s. R 43 II/1278a, Bl. 101–116.

7. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DIE BESCHRÄNKUNG DER NACHBARRECHTE GEGEN- ÜBER BETRIEBEN, DIE FÜR DIE VOLKSGESUNDHEIT VON BESONDERER BEDEUTUNG SIND.

Der *Reichsminister der Justiz* trug den Inhalt des Entwurfs – Rk. 8655 – vor¹⁶.

Das *Reichskabinett* stimmte dem Entwurf in der aus der Anlage ersichtlichen Fassung zu¹⁷.

¹⁶ KabVorl. des RJuM: R 43 I/1473, Bl. 248; R 43 II/1526, S. 329–334. Laut Vm. des Ministerialbürodir. in der Rkei Ostertag wurde sie „außerhalb der TO in der KabSitzung v. 18/10. 35 verteilt und angenommen“. Das Gesetz dehnte in § 1 die Bestimmungen des *Gesetzes über die Beschränkung der Nachbarrechte gegenüber Betrieben, die für die Volksernährung von besonderer Bedeutung sind*, vom 13. 12. 33 (RGBl. I S. 1058; s. ARH I/2, Nr. 264 P. 3) aus „auf Anstalten und Einrichtungen, die für die Volksgesundheit von besonderer Bedeutung sind (Krankenhäuser, Heilanstalten, Genesungsheime, Bade- und Kuranstalten) und von dem Reich, den Ländern, den Gemeinden oder sonstigen unter Aufsicht des Reichs oder der Länder stehenden Körperschaften oder Anstalten des öffentlichen Rechts betrieben werden“. In § 2 (3) wurde der RJuM ferner ermächtigt, „soweit er es zur Erreichung des Zweckes dieses Gesetzes für erforderlich hält, allgemeine Vorschriften ergänzenden oder abweichenden Inhalts zu erlassen“. Die Veranlassung zu dem Gesetz gab der bis ins Jahr 1926 zurückreichende Rechtsstreit eines mittlerweile mit Berufsverbot belegten Berliner jüdischen Rechtsanwalts gegen ein benachbartes städtisches Unfallkrankenhaus, durch dessen Emissionen er den Wert seines Villengrundstücks beeinträchtigt sah. Das Berliner Kammergericht hatte am 7. 12. 34 die Stadt Berlin zu rd. 200 000 RM Schadensersatz verurteilt und dabei bemerkenswerterweise argumentiert, daß der von der Stadt bemühte NS-Grundsatz „Gemeinnutz geht vor Eigennutz“ dem berechtigten Anspruch des Klägers solange nicht entgegenstehe, als die nachbarrechtlichen Bestimmungen des BGB unverändert in Geltung seien. Schon vor diesem Urteilsspruch war vom RIM am 12. 10. 34 ein Sondergesetz, wie es nun vorlag, gefordert worden. Jedoch hatte das RJuM abgewartet, weil die Stadt Berlin an das Reichsgericht appellierte, das Kammergerichtsurteil also nicht rechtskräftig wurde. Die mündliche Verhandlung vor dem Reichsgericht in Leipzig war auf den 6. 11. 35 anberaumt. Mit Schreiben vom 3. 10. hatte deshalb der Staatskommissar der Hauptstadt Berlin, Lippert, den RJuM erneut um ein sofortiges gesetzliches Eingreifen gebeten: Bei der erkennbar „liberalistischen“ Einstellung des Reichsgerichts stehe sonst zu befürchten, „daß im Schutze des nationalsozialistischen Staates ein Urteil Zustandekommen könnte, das mit der nationalsozialistischen Weltanschauung unter keinen Umständen zu vereinbaren ist, sondern ihr geradezu ins Gesicht schlägt“. Daraufhin wurde im RJuM bis zum 11. 10. der Referentenentwurf des Gesetzes aufgestellt, am 15. 10. in einer kommissarischen Besprechung mit den hauptbeteiligten Stellen abgestimmt und dem Kabinett kurzfristig vorgelegt; R 22/422, passim. Der StfD war unbeteiligt geblieben, was der RIM nachträglich mit der notwendigen Eilbehandlung des Gesetzes rechtfertigte; APK II 3, Reg. Nr. 30704.

¹⁷ Gesetz vom 18. 10. 35 (RGBl. I S. 1247). Abdruck der Begründung (ohne Bezugnahme auf den auslösenden Einzelfall): DJ 1935, S. 1542 f. Das Reichsgericht hob daraufhin mit Urteil vom 22. 5. 36 die Entscheidung des Kammergerichts vom 7. 12. 34 auf; R 22/422, Bl. 121.

Zitierhinweis

Nr. 246 Kabinettsitzung vom 18. Oktober 1935, 16.15 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band II/1934/35, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh02d246>